

BExams

DIRITTO PUBBLICO

Secondo Parziale DPub 2.3

Parte I — Domande a risposta multipla

(1 punto ciascuna — una sola risposta corretta)

1) Le fonti primarie dell'Unione europea comprendono:

- A) Regolamenti e direttive.
- B) Trattati istitutivi e Carta dei diritti fondamentali.**
- C) Decisioni e raccomandazioni.
- D) Solo il Trattato di Roma.

2) I regolamenti dell'Unione europea:

- A) Necessitano sempre di recepimento interno.
- B) Sono direttamente applicabili e hanno portata generale.**
- C) Vincolano solo quanto agli obiettivi.
- D) Non sono obbligatori.

3) Le direttive possono produrre effetti diretti quando:

- A) Sono sempre recepite dallo Stato.
- B) Stabiliscono obblighi chiari, precisi e incondizionati ed è scaduto il termine di recepimento.**
- C) Riguardano materie di competenza esclusiva statale.
- D) Sono approvate all'unanimità.

4) Le decisioni dell'Unione europea:

- A) Hanno sempre portata generale.
- B) Non sono mai vincolanti.
- C) Sono direttamente applicabili ma hanno portata individuale.**
- D) Richiedono legge di esecuzione.

5) In caso di conflitto tra norma UE self-executing e legge ordinaria italiana:

- A) Si applica il criterio cronologico.
- B) La legge ordinaria prevale.
- C) Si applica il criterio di competenza e la norma interna viene disapplicata.**
- D) È necessario l'intervento del Parlamento.

6) Il meccanismo della disapplicazione comporta che:

- A) La norma interna viene annullata con effetti erga omnes.
- B) La norma interna viene abrogata.
- C) La norma interna non viene applicata nel caso concreto.**
- D) La norma UE perde efficacia.

7) Il criterio gerarchico si applica tra:

A) Norme UE self-executing e norme interne secondarie.

B) Norme UE self-executing e norme interne primarie.

C) Norme interne primarie tra loro.

D) Norme costituzionali e regolamenti UE.

8) I contro-limiti elaborati dalla Corte costituzionale:

A) Consentono di disapplicare qualsiasi norma UE.

B) Impediscono in ogni caso l'ingresso del diritto UE.

C) Rappresentano principi supremi che non possono essere sacrificati neppure a fronte del diritto UE.

D) Sono previsti espressamente nei Trattati UE.

9) Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE:

A) Consente al giudice nazionale di chiedere interpretazione alla Corte di Giustizia UE.

B) È obbligatorio in ogni caso per ogni giudice.

C) È uno strumento di controllo politico.

D) Permette l'annullamento delle leggi nazionali.

10) Il principio di primato del diritto UE:

A) È espressamente previsto dall'art. 139 Cost.

B) Impone la prevalenza del diritto UE nelle materie di competenza europea.

C) Si applica solo alle direttive.

D) Esclude qualsiasi limite costituzionale interno.

Parte II — Domanda aperta (20 punti)

Il candidato/la candidata, dopo aver illustrato il principio di primato del diritto dell'Unione europea, analizzi il ruolo dei contro-limiti e del rinvio pregiudiziale come strumenti di coordinamento tra ordinamento interno e ordinamento eurounitario.